

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 29/2530

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายคำดีหรือตั้ง บันไดทอง

จำเลย

นายคำดีหรือตั้ง บันไดทอง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่เห็นสมควรให้ขังจำเลยไว้ระหว่าง
อุทธรณ์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
289,83 ให้ลงโทษประหารชีวิต คำรับสารภาพชั้นจับกุมและคำให้การชั้นสอบสวน
ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลย
ตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 74 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 200,000
บาท (อันดับ 52,63)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยยัง
ไม่ได้ยื่นฎีกา เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยก
คำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยยัง
ไม่ได้ยื่นฎีกา เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยก
คำร้อง

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ